

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
בועז טופרובסקי
טטיאנה מזרסקי
נאור שירי
ולדימיר בליאק
משה טור פז
דבי ביטון
מירב בן ארי
רון כץ
יוראי להב הרצנו
מיכל שיר סגמן
מטי צרפתי הרכבי
רם בן ברק
יסמין פרידמן
סימון דוידסון

336/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 200. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 200, במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) הקצבה המלאה ליחיד תהיה בסכום השווה לשכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום (להלן – קצבת יחיד מלאה)".

דבר ה ס ב ר

קצבה חודשית מלאה ליחיד, לאדם עם מוגבלות הזכאי לקצבת נכות, שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של 100%, עומדת על סך 3700 שקלים חדשים. חישוב הקצבה החודשית המלאה מתבסס על קצבת יחיד מלאה, ששיעורה 25% מהסכום הבסיסי. הסכום הבסיסי לעניין זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, ורק החל משנת 2023 יתחיל להתעדכן לפי עליית השכר הממוצע.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הקצבה הזעומה הזאת דנה אדם עם מוגבלות לחיים בעוני. הקצבה אמורה להספיק לקיום מינימלי, אך ברור לכל שהיא אינה מספיקה כהוא זה לצרכיו. על האדם עם המוגבלות לרכוש תרופות, לממן נסיעות בתחבורה ציבורית או במוניות, לכלכל את ביתו, ולעיתים גם להעסיק עובד סיעודי, בנוסף לשאיפה גם לקחת חלק פעיל בפעולות החיים, כולל תרבות ופנאי. ההוצאות של אדם עם מוגבלות אינן פחותות מהוצאות של אדם שאינו נחשב נכה לפי חוק הביטוח הלאומי. לפיכך, אין כל הגיון שהקצבה שיקבל אדם עם מוגבלות הזכאי לקצבת נכות מלאה בגין נכותו ואובדן כושר עבודתו תחושב על בסיס סכום הנמוך ממה שנחשב לשכר מינימלי במשק.

מוצע להשוות לשכר המינימום את קצבת היחיד המלאה שעל בסיסה מחושבת קצבת הנכות, כדי לאפשר מחייה בכבוד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1367/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ו (2 בדצמבר 2015); פ/2633/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/1409/24), על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאווי-זועבי (פ/1711/24), על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/1712/24), על ידי חבר הכנסת מוסי רו (פ/1714/24), על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/1763/24) ועל ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1764/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)